

次の1から5までの各記述のうち、正しいものを2個選びなさい(ただし、甲には、刑の減免事由及び各記述に記載された以外の前科はないものとする。)(改)

1. 甲は、併合罪関係にあるA罪(法定刑は5年以下の拘禁刑)とB罪(法定刑は20万円以下の罰金)を犯して両罪で起訴された。この場合、裁判所は、甲に対し、拘禁刑2年及び罰金10万円の判決を言い渡すことができる。
2. 甲は、併合罪関係にあるA罪(法定刑は10年以下の拘禁刑)とB罪(法定刑は3年以下の拘禁刑)を犯して両罪で起訴された。この場合、裁判所は、甲に対し、拘禁刑15年の判決を言い渡すことができる。
3. 甲は、判決により拘禁刑2年、3年間執行猶予(保護観察なし)に処せられ、同判決が確定してから1年後、A罪(法定刑は3年以下の拘禁刑)を犯して同罪で起訴され、同年中に判決宣告日を迎えた。この場合、裁判所は、甲に対し、拘禁刑1年、3年間執行猶予(保護観察なし)の判決を言い渡すことができる。
4. 甲は、判決により拘禁刑3年、5年間執行猶予(保護観察なし)に処せられ、同判決は確定した。その1年後、甲は、A罪(法定刑は5年以下の拘禁刑)を犯して同罪で起訴され、裁判所は、その半年後、甲に対し、拘禁刑10月の判決を言い渡し、同判決は直ちに確定した。この場合、甲に対する執行猶予の言渡しは取り消さなければならない。
5. 甲は、判決により拘禁刑2年、4年間執行猶予(保護観察付き)に処せられ、同判決は確定し、その後執行猶予が取り消されることはなかった。同判決の確定から5年後、甲は、A罪(法定刑は5年以下の拘禁刑)を犯して同罪で起訴された。この場合、裁判所は、甲に対し、拘禁刑7年6月の判決を言い渡すことができる。

*平成25年法律第49号により、従来から存在する執行猶予を「刑の全部の執行猶予」とし、それに加えて「刑の一部の執行猶予」を創設する、という改正がなされたため、肢3、4、5で言及される執行猶予は、「刑の全部の執行猶予」を意味することになる。

No210

H22-19

量刑と執行猶予

正解

1、4 (順不同)

正答率

40%

1 正しい

A罪の法定刑は拘禁刑5年以下であるところ、下限は1月以上であり(12条1項)、拘禁刑2年を含む。B罪の法定刑は罰金20万円以下であるところ、下限は1万円以上であり(15条)、罰金10万円を含む。併合罪の処断として罰金と他の刑(死刑を除く)とは併科すること(併科主義)が定められている(48条1項)ところ、A罪とB罪は併合罪関係にある。よって、裁判所は甲に対し拘禁刑2年及び罰金10万円の判決を言い渡すことができる。

2 誤っている

併合罪のうちの2個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする(47条本文)。しかし、それぞれの刑について定めた刑の長期の合計を超えることはできない(同条ただし書)。47条ただし書の趣旨は、もとも47条本文の趣旨である加重単一刑主義は併科主義を緩和・制限するためのものであるから、加重した処断刑が単純に各罪の刑を併科した場合よりも重くなることは明らかに不当であるという点にある。併合罪関係にあるA罪の長期は10年でありB罪の長期は3年であるため、併合罪加重に当たり、その長期は両者の合計13年を超えることはできない。よって、裁判所は、甲に対し、拘禁刑15年の判決を言い渡すことはできない。

3 誤っている

甲は拘禁刑2年、刑の全部の執行猶予3年の確定判決を受け、その執行猶予期間中にA罪を犯したので、25条1項1号、2号に掲げられている執行が猶予され得る者には当たらない。しかし、裁判所は、「2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるとき」には再度の執行猶予を言い渡すことができる(25条2項)。よって、裁判所は、甲に対し、拘禁刑1年、刑の全部の執行猶予3年の判決を言い渡すことができる。もっとも、この場合、裁判所は、甲を必ず保護観察に付さねばならない(25条の2第1項後段)。

4 正しい

26条は、刑の全部の執行猶予の必要的取消しについて規定する。そして、同条1号では、「猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがなく」ときは刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならないとされている。甲は5年間の執行猶予の言渡しを受け、その期間内である1年6か月後、刑の全部の執行猶予のない拘禁刑の言渡しを受け確定している。よって、26条1号に該当し、甲に対する刑の全部の執行猶予の言渡しは取り消さなければならない。

5 誤っている

甲が再犯であれば刑は加重される(56条、57条)。再犯となるのは、「拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合」において、その者を有期拘禁刑に処するときであり(56条1項)、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過した者の犯罪はこれに当たらない(27条)。甲は再犯とはならず、再犯加重はされない。よって、裁判所は、甲に対し、拘禁刑7年6月の判決を言い渡すことはできない。